

Cas pratiques

Questionnaire

MODULE DROIT MATRIMONIAL ET SUCCESSORAL

CONSEILLER-ERE FINANCIER-ERE DIPLOME-E IAF

SOLUTIONS

mendo  formation financière certifiée

Cas pratique 1

Famille Schweizer

M. Schweizer décède laissant derrière lui sa femme et ses fils Franck et Eric.

Sa fille Marie est déjà décédée; elle a un fils, Stéphane et une fille Karine.

Succession de M. Schweizer: CHF 600 000.—.

Quelles personnes héritent et dans quelles proportions?

Femme :	300'000.-
Franck :	100'000.-
Eric :	100'000.-
Stéphane et Karine :	50'000.- chacun

462 CC : le conjoint en concours avec les descendants à droit à la moitié de la succession.

457 CC : 1^{ère} parentèle => alinéa 3 => les enfants prédécédés sont représentés par leurs descendants qui succèdent par souche

Cas pratique 2

Défunt Pierre Dupont

M. Dupont laisse derrière lui son père et ses sœurs Patricia et Gina.

La mère de Monsieur Dupont est décédée.

Son grand-père, le père de sa défunte mère, vit toujours.

Succession de M. Dupont: CHF 240 000.—.

Quelles personnes héritent et dans quelles proportions?

Combien pourra-il attribuer au maximum à son compagnon, Olivier ?

Père :	120'000.-
Patricia et Gina :	60'000.- chacune

458 CC : la parentèle des père et mère

alinéa 1 => ils succèdent par tête

alinéa 3 => le père et la mère prédécédés sont représentés par leurs descendants

Avec testament

471 CC : la réserve est de $\frac{1}{2}$ de son droit de succession pour le père

$\frac{1}{2}$ de 120'000.- = 60'000.- (part réservataire du père

les sœurs ne sont pas héritières réservataires = 0.-

On peut attribuer la quotité disponible de CHF 180'000.- au compagnon Olivier.

Cas pratique 3

Déterminer les parts successorales

La succession de M. Kramer s'élève à CHF 400 000.—.

Le défunt laisse derrière lui sa conjointe ainsi que ses enfants Reto et Stéphanie.

Dans son testament, M. Kramer a prévu que ses descendants recevraient leur réserve et que la quotité disponible ainsi dégagée reviendrait à sa conjointe.

Sans testament

Part successorale des enfants

CHF 200'000

Part successorale de Mme Kramer

CHF 200'000

462 CC : le conjoint en concours avec les descendants à droit à la moitié de la succession.

Avec testament (réserve)

Part successorale des enfants

CHF 150'000

Part successorale de Mme Kramer

CHF 250'000

471 CC : la réserve est de $\frac{3}{4}$ de son droit de succession pour un descendant
 $\frac{3}{4}$ de 200'000.- = 150'000.- (par réservataire des enfants)
On peut dès lors attribuer 50'000.- de plus à Madame

Cas pratique 4

Quel est le montant des parts successorales? a) Sans testament?
Avec testament?

Henri et Claudia vivent en concubinage.

Henri a prévu dans son testament que tous ses héritiers légaux toucheraient leur réserve et que l'intégralité de la quotité disponible reviendrait à son amie Claudia.

Lorsqu'il décède, Henri laisse derrière lui son père, son frère Pierre et sa grand-mère.

La succession du défunt s'élève à CHF 800 000.—.

Sans testament

M. Loiseau père	CHF 400'000
Le frère Pierre	CHF 400'000
La grand-mère	CHF 0
La concubine Claudia Dubois	CHF 0

458 CC : la parentèle des père et mère

alinéa 1 => ils succèdent par tête

alinéa 3 => le père et la mère prédécédés sont représentés par leurs descendants

Avec testament (réserve)

M. Loiseau père	CHF 200'000
Le frère Pierre	CHF 0
La grand-mère	CHF 0
La concubine Claudia Dubois	CHF 600'000

471 CC : la réserve est de 1/2 de son droit de succession pour le père

1/2 de 400'000.- = 200'000.- (part réservataire du père)

les frères et sœurs ne sont pas des héritiers réservataires

On peut dès lors attribuer toute la quotité disponible de 600'000.- à la concubine

Cas pratique 5

M. Leroy laisse derrière lui sa conjointe, sa mère et sa sœur.

La succession s'élève à CHF 400 000.—.

Par testament, sa mère et sa sœur se voient attribuer leur réserve.

La quotité disponible vient à son épouse.

Qui hérite et dans quelles proportions – avec et sans testament ?

SANS Testament

Conjoint :	300'000.-
Mère:	50'000.-
Sœur :	50'000.-

462 CC : le conjoint en concours avec la 2^{ème} parentèle à droit à $\frac{3}{4}$ de la succession

458 CC : la parentèle des père et mère

alinéa 1 => ils succèdent par tête

alinéa 3 => le père et la mère prédécédés sont représentés par leurs descendants

AVEC Testament

Conjoint :	375'000.-
Mère:	25'000.-
Sœur :	0.-

471 CC : la réserve est de $\frac{1}{2}$ de son droit de succession pour la mère

$\frac{1}{2}$ de 50'000.- = 25'000.- (part réservataire de la mère)

les frères et sœurs ne sont pas des héritiers réservataire